



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66917 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1, nato a Cittanova (RC) il 01.01.1945, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Cambareri, giusta procura speciale in atti;

- **ricorrente**

E

CP_1, nata ad Andria (BT) il 16.11.1950, in giudizio a mezzo dell'amministratore di sostegno *CP_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Porretta, giusta procura speciale in atti;

- **resistente**

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 01.02.2023.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, **Parte_1** – premesso: che, in data 07.02.1971, ha contratto in Roma matrimonio con **CP_1** (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1971, atto n. 00125, Parte 2, Serie A01); che dall'unione erano nati tre figli - **CP_2 Per_1** e **Per_2** - adulti ed indipendenti economicamente; che il rapporto matrimoniale era divenuto impossibile essendo venuta meno l'*affectio coniugalis*, nonché a causa del verificarsi di oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza; che, con decreto del 06.06.2003, il Tribunale di Roma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 23.04.2003; che successivamente all'omologa non vi era stata riconciliazione e non vi era nessuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.

Si costituiva in giudizio **CP_1**, a mezzo della figlia **CP_2** in qualità di amministratrice di sostegno giusto decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e nomina del 23.02.2018 e del 05.04.2018 del Tribunale di Roma, la quale – in forza del decreto di autorizzazione del Giudice tutelare del 17.02.2020 – chiedeva di concedere alla resistente il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale in comproprietà con il ricorrente sita in Roma Via Abate di Tivoli n. 65, di determinare a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 400,00 mensili e di condannare il ricorrente alla restituzione degli importi dovuti a titolo di assegno di mantenimento non corrisposti a far data dal 2017.

All'esito dell'udienza del 14.07.2020, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente f.f. con ordinanza del 17.07.2020 adottava i provvedimenti provvisori – segnatamente, confermava le condizioni separative, ad eccezione dell'importo dell'assegno posto a carico del marito ed a favore della moglie, che riduceva ad euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla domanda giudiziale – e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza del 27.01.2021.

All'esito dell'udienza del 27.01.2021, svoltasi con trattazione scritta, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo *status*, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 + 20, e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 06.10.2021, onerando le parti del deposito della documentazione fiscale, bancaria e reddituale aggiornata, oltre che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Con sentenza non definitiva n. 4861/2021 pubbl. il 19.03.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza, e rimetteva la causa in istruttoria come da ordinanza del 27.01.2021.

Con ordinanza del 06.10.2021, il Giudice istruttore autorizzava il ricorrente al deposito della documentazione fiscale, economico e reddituale già richiesta in corso di causa e

fissava per l'esame della suddetta documentazione l'udienza del 09.02.2022 (poi differita al 16.11.2022).

All'udienza del 16.11.2022, vista la richiesta di ulteriore rinvio per il deposito della documentazione aggiornata nonché per bonario componimento, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza dell'01.02.2023 per le verifiche sull'accordo o per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti - per il caso di mancato accordo - di depositare la documentazione fiscale, economico e reddituale aggiornata, oltre che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

All'udienza dell'01.02.2023, dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo e acquisita la documentazione prodotta, il Giudice istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni così precisate: - per la parte ricorrente: *“revocare definitivamente l'assegno divorzile riconosciuto a favore della resistente, con la dichiarazione dell'autosufficienza economica per entrambi i coniugi, nonché di revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare, essendone venuti meno i presupposti”* (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e memoria integrativa); - per la parte resistente: *“Concedere e disporre per il diritto alla sig.ra CP_1 di abitare nell'unica casa in proprietà con il ricorrente, sita in Roma – Via Abate di Tivoli n. 65; Ordinare e Disporre che il ricorrente versi alla sig.ra CP_1 la somma mensile di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, o quella maggiore e/o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia; Infine ordinare l'immediata corresponsione in favore della sig.ra CP_1 [...] di tutti gli arretrati non pagati dall'anno 2017 in virtù della sentenza di separazione illo tempore intercorsa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”*.

Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva n. 4861/2021 sullo *status* in data 19.03.2021, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle richieste di assegnazione della casa coniugale e di assegno divorzile avanzate dalla resistente, nonché sulle ulteriori domande dalla stessa avanzate.

Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata già accolta con la sentenza non definitiva di *status* n. 4861/2021 pubbl. il 19.03.2021. Valutate le dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio ha ritenuto definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Assegnazione della ex casa coniugale

In assenza di figli minori, ovvero maggiorenni ma non autonomi, conviventi con la parte, deve essere respinta la domanda della resistente di *“concedere e disporre per il diritto alla sig.ra CP_1 di abitare nell'unica casa in proprietà con il*

ricorrente” da intendere nei termini di domanda di assegnazione della ex casa coniugale, atteso che la finalità dell’assegnazione è pacificamente quella di assicurare la conservazione dell’habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (*ex multis*, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).

Pertanto, va revocata l’assegnazione della casa coniugale in favore della signora e il godimento della ex casa coniugale, sita in Roma, Via Abbate di Tivoli n. 65, dovrà essere regolato in ragione del titolo vantato sull’immobile.

Assegno divorzile

Quanto alla domanda della resistente di un assegno divorzile, si formulano le seguenti considerazioni.

A norma dell’art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni *“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”*.

Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *“la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. (...) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”*.

Secondo la giurisprudenza successiva, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze

della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022). Ancora, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28936 del 05/10/2022).

Nel caso di specie, non si rinviene la preconditione fattuale dello squilibrio reddituale tra gli ex coniugi.

Ed invero, all'epoca dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 2003, il ricorrente (elettricista) dichiarava un reddito mensile netto di euro 800,00, mentre la resistente era priva di reddito in quanto casalinga. Le parti concordavano un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 400,00 mensili (importo che fa presumere redditi del signore superiori ai dichiarati), oltre all'assegnazione della casa coniugale (*rectius*: concessione in godimento, atteso che già all'epoca della separazione i figli erano tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti).

Come correttamente evidenziato dal Presidente f.f. nel presente giudizio, la posizione economica della signora negli anni è migliorata e, all'opposto, è peggiorata quella del signore.

In dettaglio, Parte_1 è percettore di un assegno sociale di importo pari ad euro 643,00 mensili (cfr. prospetto pensione del 2018, allegato al ricorso); è comproprietario al 50% con la resistente della casa coniugale sita in Roma Via Abate di Tivoli n. 65; non ha dedotto di sopportare spese abitative e nella comparsa conclusionale ha rappresentato di essere tornato a vivere nella ex casa coniugale con la ex moglie non avendo altro alloggio (circostanza non contestata); ha dichiarato un conto corrente (di cui ha fornito solo gli estremi, senza indicare né i saldi né la giacenza né le relative movimentazioni, ad eccezione di un unico estratto conto risalente al 2018: cfr. allegati del 18.03.2019).

Orbene, pur nella lacunosità della produzione documentale del ricorrente, è verosimile ritenere – considerata l'età del signore (78 anni), nonché le sue condizioni di salute (riscontrate nella documentazione medica in atti: cfr. referto del pronto soccorso del 02.07.2021 e del medico di base del 30.09.2021: distacco di retina ed esiti di adenocarcinoma gastrico) – che la pensione sociale costituisca la sua unica entrata, potendosi ragionevolmente escludere che egli presti attività lavorativa e percepisca

ulteriori emolumenti. Si aggiunga che in corso di causa l' **CP_2** ha depositato il bonifico datato 10.05.2018 di euro 25.000,00 eseguito in favore della figlia, recante causale "acquisto prima casa figlia" (cfr. produzione del 17.12.2020), ed è, pertanto, provato che l'accredito pari ad euro 27.000,00 per riscatto polizze risultante dall'estratto conto del 2018 (circostanza ritenuta in sede di udienza presidenziale elemento da cui presumere una non cristallina ricostruzione delle sue sostanze) è stato subito dopo bonificato dal signore in favore della figlia e non già impiegato per altre e diverse redditizie finalità.

CP_1 è beneficiaria di amministrazione di sostegno dal 2018 in quanto affetta da Alzheimer e percepisce una pensione di euro 946,00 (cfr. pensione in atti, allegata alla comparsa di costituzione); è assistita dai propri figli e risiede con uno di loro nella ex casa coniugale di cui è comproprietaria al 50% insieme al ricorrente. Circa l'importo della pensione spettante alla signora, è in atti una lettera dell' **CP_3** del luglio 2019 che, nel ricalcolare l'importo della prestazione dovuta, ha determinato una trattenuta per 24 rate mensili sulla pensione in oggetto, a partire da novembre 2019 e fino all'estinzione del debito, in conseguenza dei maggiori pagamenti ricevuti dalla signora nel biennio gennaio 2017 - agosto 2019 per un importo complessivo pari a circa euro 988,00 (cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e produzione del 16.01.2023: lettera **CP_3** luglio 2019); in corso di causa è stata allegata una comunicazione dell' **CP_3** del settembre 2020 avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite dalla signora sulla pensione nel periodo 2009-2019 (circa euro 3.500,00) con conseguente addebito di circa euro 100,00 sull'importo della pensione, nonché una comunicazione dell' **CP_3** dell'ottobre 2020 avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione nell'anno 2015 (circa euro 3.700,00) con conseguente obbligo di restituzione in capo alla signora (cfr. allegati memoria di replica e produzione del 16.01.2023).

Ciò posto, pur considerati i suddetti addebiti sulla pensione della signora nonché gli obblighi restitutori sulla stessa gravanti e specificato che non sono stati depositati i cedolini aggiornati, è pacifico che la resistente stia attualmente percependo una pensione (a differenza di quanto accadeva nel giudizio di separazione, allorquando la **CP_1** non aveva reddito alcuno) per un importo di massima analogo a quello del ricorrente e che ella sia assistita dai suoi tre figli (un figlio convive con lei e una figlia è la sua amministratrice di sostegno), in disparte la questione, non rilevante nel presente giudizio, che le trattenute calcolate dall' **CP_3** siano o meno conseguenza dell'aumentato reddito della signora negli anni passati a séguito del riconoscimento dell'assegno di mantenimento dovuto dall' **CP_2** e pur tuttavia da tempo non versato dal predetto alla resistente.

Tanto premesso, la sostanziale parità della situazione economico-patrimoniale delle parti (unitamente alla circostanza che il ricorrente per età e condizione di salute non lavora e percepisce una pensione di modesto importo che non consente di sopportare esborsi di sorta), costituisce elemento ostativo al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora, rendendo ultronea ogni ulteriore valutazione, giacché, secondo il parametro composito dell'assegno divorzile - assistenziale e perequativo compensativo

che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U. e della giurisprudenza successiva, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità e, solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. Di talché, nel caso in esame, l'assenza di squilibrio significativo assorbe l'indagine sulla funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, della cui prova – si aggiunge – è onerata la parte istante e che, nella fattispecie, è del tutto carente, essendosi la resistente limitata a richiedere l'assegno divorzile in considerazione della sua condizione di salute (senza, peraltro, documentare le spese sanitarie di cui è gravata) e, pertanto, adducendo motivazioni a sostegno della domanda del tutto ultronee rispetto alla finalità dell'assegno divorzile.

Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda della resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile a carico dell'ex coniuge e, per l'effetto, deve essere dichiarato cessato l'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento disposto in sede separativa e ridotto nel presente giudizio di divorzio, a far data dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo *status*.

Domande ulteriori

La domanda della resistente di condannare il ricorrente al pagamento delle somme arretrate ad ella dovute dal 2017 a titolo di mantenimento non versato è inammissibile nel presente giudizio (ed invero, è costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi”: *ex multis*, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356), ferma restando l'esecutività dei provvedimenti emessi sino alla data della revoca dell'assegno nel senso sopra disposto.

Spese di lite

Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa e all'oggetto del giudizio, devono dichiararsi compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66917/2018 R.G., dando atto che con sentenza n. 4861/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa ed eccezione respinta, così provvede:

revoca l'assegnazione ad **CP_1** della ex casa coniugale, sita in Roma, Via Abbate di Tivoli n. 65;

rigetta la domanda di assegno divorzile di **CP_1** e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento corrisposto da **Parte_1** in favore di **CP_1** [...] a far data dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo *status*;

dichiara inammissibili le ulteriori domande;

dichiara compensate le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10.11.2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Fulvia Esposito

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi